

1503387-73.2020.8.26.0510

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Palmeiras, mantinham, para fins de tráfico ilícito, 87 eppendorfs de maconha, substância que determina dependência física e psíquica.

Segundo se apurou, policiais militares passaram pelo local dos fatos e receberam informações sobre a prática do tráfico pelos irmãos Sérgio, Deivid e Paulo. Foram surpreendidos, quando Sérgio dispensou uma sacola plástica, e todos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503387-73.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503387-73.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2271826/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 14461925 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 6706/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 6708/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2271826 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 6706/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 6708/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO RICARDO AGOSTINHO JUNIOR e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

DEIVID RICARDO AGOSTINHO, PAULO RICARDO AGOSTINHO e SÉRGIO RICARDO AGOSTINHO JUNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343,06, porquanto, no dia 3 de novembro de 2020, por volta das 14:30, na rua 10 JP, no Jardim das Palmeiras, mantinham, para fins de tráfico ilícito, 87 eppendorfs de maconha, substância que determina dependência física e psíquica.

Segundo se apurou, policiais militares passaram pelo local dos fatos e receberam informações sobre a prática do tráfico pelos irmãos Sérgio, Deivid e Paulo. Foram surpreendidos, quando Sérgio dispensou uma sacola plástica, e todos empreenderam fuga. Foram abordados, sendo encontrado R\$ 10,00 com Deivid. Localizaram a sacola, com as porções de droga.

Os acusados foram notificados (fls. 159, 163), e ofereceram defesa prévia (fls. 167/168). Recebida a denúncia (fls. 174/178), ouviram-se duas testemunhas arroladas pela acusação, e o réu Deivid foi interrogado.

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado Sérgio pelo crime de tráfico, absolvendo-se os demais, enquanto a defesa insistiu na absolvição de todos por falta de prova da traficância, desclassificação para uso de entorpecente e aplicação de benefícios legais.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mérito, a ação procede em parte.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112), concluindo que a substância apreendida era maconha, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, restou demonstrada apenas em relação ao acusado Sérgio, senão vejamos.

A esse respeito, os policiais militares contaram em Juízo que estavam em patrulhamento pelo bairro quando um solicitante informou que três irmãos estavam realizando a venda de entorpecente a três quarteirões dali, tendo informado seus nomes. Foram ao local indicado e viram os três indivíduos em ponto de venda de droga, um deles com uma sacola em mãos, que dispensou, saindo todos correndo. Fizeram a abordagem e recuperaram a sacola, com o entorpecente. Identificaram Sérgio como aquele que a dispensou. Eles negaram tudo. Em busca pessoal, localizaram R\$ 10,00 com Deivid.

Os réus, ouvidos na fase inquisitiva, ficaram em silêncio. Em juízo, apenas Deivid foi interrogado, porque os demais foram revéis, e negou a traficância, dizendo que estavam ali em busca de adquirir maconha.

Ocorre que a versão dos policiais há de prevalecer, porque Sérgio estava inegavelmente na posse de grande quantidade de porções de maconha, de forma suficiente a caracterizar a traficância da parte dele, com a observação de que, muito embora o popular não tenha sido identificado, forneceu aos policiais a informação de que os traficantes eram irmãos, o que traduz relevância e credibilidade tanto à denúncia anônima como para o depoimento dos policiais.

Por essa mesma razão, e em vista da quantidade de droga em poder de Sérgio, fica afastada a possibilidade de desclassificação para porte de entorpecente.

Com relação aos demais, efetivamente não há prova suficiente da traficância, porque não estavam na posse da droga, apenas Sérgio, e não foram flagrados na prática de nenhum outro ato de mercancia que desse base à condenação.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68

do Código Penal:

1ª fase: O réu não ostenta antecedentes. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes;

3ª fase: Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena de 2/3, fixando-a em um (1) anos e oito (8) meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para:

A) condenar SÉRGIO RICARDO AGOSTINHO JUNIOR, pela prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu patamar raso.

B) absolver DEIVID RICARDO AGOSTINHO e PAULO RICARDO AGOSTINHO, da imputação de prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, § 3º, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, conforme as aptidões do acusado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho, e prestação pecuniária, que arbitro em um salário mínimo a ser encaminhado a entidade assistencial do município, na fase executória.

Por força do artigo 33 do Código Penal, deverá o acusado Sérgio iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime ABERTO, observando-se o disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal.

Por final, em juízo de periculosidade, não aventando os pressupostos e condições para a decretação da custódia cautelar do réu Sérgio, autorizo que recorra deste pronunciamento em liberdade.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 07 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA